



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO N.º : 0505700-35.2009.4.05.8300
CLASSE : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
ORIGEM : PE – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO
EMBARGANTE : UNIÃO FEDERAL
EMBARGADO : RODRIGO DE ANDRADE MARANHÃO FERNANDES
RELATOR : Juiz Federal JANILSON SIQUEIRA

V O T O - E M E N T A

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO IMPUTADAS AO ACÓRDÃO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO A PEDIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

- Cabem embargos declaratórios quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, dúvida ou omissão, inclusive para fins de prequestionamento, não detendo o recurso em regra efeitos infringentes.

- Hipótese em que alega a recorrente omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que a TNU, ao reiterar a tese de que é devida ajuda de custo decorrente de remoção a pedido de servidor público, porque presente o interesse da Administração no preenchimento do cargo vago, contrariou a jurisprudência dominante das cortes superiores, sustentando, outrossim, a ausência de manifestação expressa da Turma quanto a dispositivos legais e constitucionais questionados (Constituição, arts. 2.º, 5.º, *caput* e 37; Lei n.º 8112/90, art. 53 e art. 36, parágrafo único, incisos I e III, alínea “c”).

- No que concerne à alegação de omissão e contradição, a embargante busca, em verdade, rediscutir a matéria uniformizada no Incidente, inviável em sede de embargos de declaração. Como é de geral conhecimento, a espécie recursal não comporta no sistema dos Juizados Especiais outra discussão senão a correção de contradições, obscuridades, dúvidas e omissões no julgado, sem efeitos infringentes, a menos que a solução dos vícios implique a reforma da decisão.

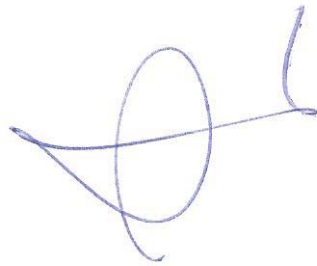
- Quanto ao prequestionamento, constata-se que, de fato, o acórdão da TNU não se reportou de maneira explícita a todos os dispositivos questionados, quais sejam, o art. 36, parágrafo único, incisos I e III, alínea “c”, da Lei n.º 8.112/90; e arts. 2.º, 5.º, *caput*, e 37, da Constituição, merecendo os embargos provimento quanto a esse ponto, embora para dizê-los não violado, mas simplesmente dado interpretação possível, merecendo os embargos provimento quanto a esse ponto, simplesmente para dizê-los não violado.

- Provimento parcial dos Embargos, apenas para suprir a ausência do prequestionamento dos citados dispositivos legais e constitucionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos deste voto-ementa.

Brasília (DF), 17 de outubro de 2012.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'B' intertwined, followed by a horizontal line and a small flourish.

JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA
Juiz Federal Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA

Embargante: UNIÃO
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

Embargado(a): RODRIGO DE ANDRADE MARANHÃO FERNANDES
Proc./Adv.: ROBERTA SANTOS BARBOSA

Origem: PE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO
Proc. Nº.: 0505700-35.2009.4.05.8300

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da Sessão de Julgamento, os Srs. Juízes Federais: Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Oliveira, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Nacif, Marisa Cúcio, Flores da Cunha, André Monteiro e João Batista Lazzari, em substituição à Juíza Federal Ana Beatriz Palumbo.

Brasília, 17 de outubro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)